



P U T U S A N

Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD RIDWAN SIPAHUTAR ALIAS UCOK BATAK;**
2. Tempat lahir : Kampung Pajak;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/3 Maret 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Neraka, Dusun I Kampung Pajak, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : **AGAM PERSADA SIAGIAN ALIAS AGAM;**
2. Tempat lahir : Padang Nabidang;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/12 Oktober 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumnas, Gang Suluk, Dusun I Kampung Pajak, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara'
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III.

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD SUGENG;**
2. Tempat lahir : Kabanjahe;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/30 November 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Asrama Polres Simalungun, Kecamatan Pematang Raya, Kabupaten Simalungun;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Anggota Polri;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum M. Sohibi, S.H.,M.H. Penasihat Hukum yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum PARSAORAN CABANG LABUHANBATU Advokat – Penasehat Hukum – Konsultan Hukum bertempat di Jalan Aek Matio Taslim Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kaupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Rap, tanggal 31 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 17 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMMAD RIDWAN SIPAHUTAR Alias UCOK BATAK, Terdakwa II. AGAM PERSADA SIAGIAN Alias AGAM dan Terdakwa III. MUHAMMAD SUGENG, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "*Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair : Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair.
 3. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMMAD RIDWAN SIPAHUTAR Alias UCOK BATAK, Terdakwa II. AGAM PERSADA SIAGIAN Alias AGAM dan Terdakwa III. MUHAMMAD SUGENG, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "*Mereka yang melakukan yang turut serta melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidaire : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MUHAMMAD RIDWAN SIPAHUTAR Alias UCOK BATAK, Terdakwa II. AGAM PERSADA SIAGIAN Alias AGAM dan Terdakwa III. MUHAMMAD SUGENG dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan penjara dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan.
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisikan diduga Narkotika jenis sabu seberat 1,1 gram brutto.
 - 1 (satu) buah bong plastik lengkap dengan pipetnya.
 - 2 (dua) buah mancis.
 - 1 (satu) buah plastik klip kosong.
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menghukum para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tertanggal 22 Agustus 2023 yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa dengan alasan Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM -127/RP.RAP/05/2023 tanggal 2 Mei 2023 sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa I. MUHAMMAD RIDWAN SIPAHUTAR Alias UCOK BATAK, Terdakwa II. AGAM PERSADA SIAGIAN Alias AGAM dan Terdakwa III. MUHAMMAD SUGENG, pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Perumnas Gg. Suluk Dsn. I Kampung Pajak Ds. Kampung Pajak Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, *“Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”*, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa I. MUHAMMAD RIDWAN SIPAHUTAR Alias UCOK BATAK sedang berada dirumahnya yang beralamat di Gg. Neraka, Dsn. I Kampung Pajak, Ds. Kampung Pajak, Kec. Na IX-X, Kab. Labuhanbatu Utara, kemudian Terdakwa I. MUHAMMAD RIDWAN SIPAHUTAR Alias UCOK BATAK keluar dari rumah berjalan mendatangi Sdr. MARWAN (Belum tertangkap/Dpo), setelah bertemu dengan Sdr. MARWAN, lalu Terdakwa I. MUHAMMAD RIDWAN SIPAHUTAR Alias UCOK BATAK katakan “BANG, BELI AKU...”, dan Sdr. MARWAN bertanya “BERAPA...”, dan Terdakwa I. MUHAMMAD RIDWAN SIPAHUTAR Alias



UCOK BATAK menjawab "SERATUS...", lalu Sdr. MARWAN mengatakan "DISITU AMBIL..." sambil menunjukkan ke arah pohon sawit sekitar 10 (sepuluh) meter, dan Terdakwa I. MUHAMMAD RIDWAN SIPAHUTAR Alias UCOK BATAK langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan meletakkannya di atas meja yang ada di tempat tersebut. Lalu Terdakwa I. MUHAMMAD RIDWAN SIPAHUTAR Alias UCOK BATAK berjalan mendatangi pohon sawit yang ditunjukkan lalu Terdakwa I. MUHAMMAD RIDWAN SIPAHUTAR Alias UCOK BATAK ambil 1 (satu) buah plastik berisi sabu di bawah pohon sawit tersebut, dan dibawa dengan cara dimasukkan ke kantong celana sebelah kanan depan, lalu Terdakwa I. MUHAMMAD RIDWAN SIPAHUTAR Alias UCOK BATAK pergi meninggalkan Sdr. MARWAN.

▪ Bahwa kemudian Terdakwa I. MUHAMMAD RIDWAN SIPAHUTAR Alias UCOK BATAK mencari tempat untuk menggunakan sabu tersebut dan di dekat Simpang Gg. Suluk, dan Terdakwa I. MUHAMMAD RIDWAN SIPAHUTAR Alias UCOK BATAK melihat Terdakwa II. AGAM PERSADA SIAGIAN Alias AGAM yang naik sepeda motor lalu Terdakwa I. MUHAMMAD RIDWAN SIPAHUTAR Alias UCOK BATAK memanggilnya lalu Terdakwa I. MUHAMMAD RIDWAN SIPAHUTAR Alias UCOK BATAK mengatakan "ADA SALDOMU GAM... DEPOSIT DULU..." dan dijawab Terdakwa II. AGAM PERSADA SIAGIAN Alias AGAM "NGGAK ADA... KITA ISI LA DULU...", lalu Terdakwa I. MUHAMMAD RIDWAN SIPAHUTAR Alias UCOK BATAK menjawab "AYOKLAH...", kemudian Terdakwa I. MUHAMMAD RIDWAN SIPAHUTAR Alias UCOK BATAK naik ke atas sepeda motor dan Terdakwa II. AGAM PERSADA SIAGIAN Alias AGAM langsung mengemudikan sepeda motor menuju tempat membeli saldo ke arah Kampung Pajak dan setelah berhasil mengisi saldo bermain slot, kemudian Terdakwa I. MUHAMMAD RIDWAN SIPAHUTAR Alias UCOK BATAK dan Terdakwa II. AGAM PERSADA SIAGIAN Alias AGAM berangkat menuju kerumah tempat tinggal Terdakwa II. AGAM PERSADA SIAGIAN Alias AGAM dan sampailah di rumah tempat tinggalnya di Perumnas Gg. Suluk, Dsn. I Kampung Pajak, Ds. Kampung Pajak, Kec. NA IX-X, Kab. Labuhanbatu Utara, lalu Terdakwa II. AGAM PERSADA SIAGIAN Alias AGAM memarkirkan sepeda motor di halaman depan rumahnya, lalu masuk ke dalam rumahnya melalui pintu depan dan kemudian sampai di ruangan tamu dan duduk di lantai di ruangan tamu Terdakwa I. MUHAMMAD RIDWAN



SIPAHUTAR Alias UCOK BATAK dan Terdakwa II. AGAM PERSADA SIAGIAN Alias AGAM bertemu dengan Terdakwa III. MUHAMMAD SUGENG yang ada diruangan tamu, Terdakwa I. MUHAMMAD RIDWAN SIPAHUTAR Alias UCOK BATAK langsung duduk didekat Terdakwa III. MUHAMMAD SUGENG yang sedang berbaring diruangan tamu, sedangkan Terdakwa II. AGAM PERSADA SIAGIAN Alias AGAM langsung berjalan kebelakang lalu datang membawa nasi keruangan tamu sambil makan sambil berbicara diruangan tamu. Setelah selesai makan kemudian Terdakwa I. MUHAMMAD RIDWAN SIPAHUTAR Alias UCOK BATAK mengatakan kepada Terdakwa II. AGAM PERSADA SIAGIAN Alias AGAM "GAM... ADA ALAT KAMU..." lalu Terdakwa II. AGAM PERSADA SIAGIAN Alias AGAM menjawab "ADA...", kemudian Terdakwa II. AGAM PERSADA SIAGIAN Alias AGAM langsung mengambil alat untuk menggunakan sabu miliknya dari dalam lemari TV (televisi) yang posisinya dekat atau berada disamping duduk Terdakwa I. MUHAMMAD RIDWAN SIPAHUTAR Alias UCOK BATAK, alat yang diambil dari lemari TV tersebut adalah 1 (satu) buah 1 (satu) buah kaca pirem bekas bakar, 1 (satu) buah bong plastik lengkap dengan pipetnya, 2 (dua) buah mancis, dan langsung diletakkannya didepan para terdakwa duduk, sedangkan Terdakwa I. MUHAMMAD RIDWAN SIPAHUTAR Alias UCOK BATAK mengambil sabu dari kantong celana sebelah kanan depan dan meletakkan didepan para terdakwa, dengan posisi disebelah kanan Terdakwa I. MUHAMMAD RIDWAN SIPAHUTAR Alias UCOK BATAK adalah Terdakwa II. AGAM PERSADA SIAGIAN Alias AGAM dan disebelah kiri Terdakwa I. MUHAMMAD RIDWAN SIPAHUTAR Alias UCOK BATAK adalah Terdakwa III. MUHAMMAD SUGENG, setelah itu Terdakwa I. MUHAMMAD RIDWAN SIPAHUTAR Alias UCOK BATAK mengatakan kepada Terdakwa II. AGAM PERSADA SIAGIAN Alias AGAM "ISI LAH GAM..." dan Terdakwa II. AGAM PERSADA SIAGIAN Alias AGAM langsung mengambil dengan tangan kanan lalu membuka plastiknya dengan kedua tangannya lalu dengan kedua tangannya langsung mengambil pipet bong lalu Terdakwa II. AGAM PERSADA SIAGIAN Alias AGAM masukkan sabu yang ada dalam plastik klip kedalam kaca pirem dengan pipet bong tersebut sampai seluruh sabu yang ada dalam plastik klip menjadi habis setelah itu Terdakwa II. AGAM PERSADA SIAGIAN Alias AGAM membakar kaca pirem berisi sabu dengan mancis agar sabu didalamnya tidak jatuh, setelah itu Terdakwa



II. AGAM PERSADA SIAGIAN Alias AGAM meletakkan didepan para Terdakwa, dan mengatakan "INI COK..." sehingga Terdakwa I. MUHAMMAD RIDWAN SIPAHUTAR Alias UCOK BATAK langsung mengambil bong terpasang pipet dan kaca pirek berisi sabu dengan tangan kiri lalu mengambil mancis dengan tangan kanan dan kemudian Terdakwa I. MUHAMMAD RIDWAN SIPAHUTAR Alias UCOK BATAK memasukkan pipet bong ke dalam mulut Terdakwa I. MUHAMMAD RIDWAN SIPAHUTAR Alias UCOK BATAK dan sambil membakar kaca pirek berisi sabu dengan mancis yang ada ditangan kanan Terdakwa I. MUHAMMAD RIDWAN SIPAHUTAR Alias UCOK BATAK, sambil menghisap asap melalui pipet bong yang ada dimulut, dan setelah berhasil menghisap sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa I. MUHAMMAD RIDWAN SIPAHUTAR Alias UCOK BATAK meletakkan kelantai dan Terdakwa I. MUHAMMAD RIDWAN SIPAHUTAR Alias UCOK BATAK katakan "TARIK LAH KAMU..." dan Terdakwa II. AGAM PERSADA SIAGIAN Alias AGAM mengambil bong terpasang pipet dan kaca pirek berisi sabu dengan tangan kiri lalu memasukkan pipet bong kemulut, sedangkan tangan kanannya memegang mancis dan membakar kaca pirek berisi sabu sambil membakar sambil menghisap asapnya dan Terdakwa II. AGAM PERSADA SIAGIAN Alias AGAM dapatkan sebanyak 1 (satu) kali hisapan, setelah itu Terdakwa II. AGAM PERSADA SIAGIAN Alias AGAM meletakkan alat menggunakan sabu dilantai didepannya dan mengatakan kepada Terdakwa III. MUHAMMAD SUGENG "PAKEK LA GANTIAN BANG...", selanjutnya Terdakwa III. MUHAMMAD SUGENG mengambil alat menggunakan sabu dengan kedua tangannya yaitu mengambil bong terpasang pipet dan kaca pirek berisi sabu dengan tangan kiri dan mengambil mancis dengan tangan kanan lalu Terdakwa III. MUHAMMAD SUGENG menggunakan sabu dengan cara membakar kaca pirek berisi sabu menggunakan mancis ditangan kanannya lalu sambil menghisap asap bakaran sabu yang keluar melalui pipet bong yang ada dimulutnya dan berhasil menghisap sebanyak 1 (satu) kali hisapan, selanjutnya alat menggunakan sabu semuanya diletakkan dilantai di depan para Terdakwa duduk, dan masih ada lagi sabu didalam kaca pirek lalu Terdakwa II. AGAM PERSADA SIAGIAN Alias AGAM langsung menyimpan kedalam lemari TV dan kemudian Terdakwa II. AGAM PERSADA SIAGIAN Alias AGAM berdiri dan berjalan masuk kedalam kamar, sedangkan Terdakwa I. MUHAMMAD RIDWAN



SIPAHUTAR Alias UCOK BATAK dan Terdakwa III. MUHAMMAD SUGENG tetap duduk dilantai diruangan tamu, sekitar pukul 13.00 Wib tiba-tiba datang saksi GUNAWAN SINURAT, S.H, M.H, saksi BAHARUDDIN RITONGA dan saksi MUHAMMAD SAFII kedalam rumah tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa I. MUHAMMAD RIDWAN SIPAHUTAR Alias UCOK BATAK dan Terdakwa III. MUHAMMAD SUGENG, kemudian mengamankan barang bukti dari lemari TV dan meletakkan diruangan tamu berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisikan diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong plastik lengkap dengan pipetnya, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah plastik klip kosong, selanjutnya Terdakwa II. AGAM PERSADA SIAGIAN Alias AGAM diamankan dari kamar dan dibawa keruangan tamu, selanjutnya saksi GUNAWAN SINURAT, S.H, M.H, saksi BAHARUDDIN RITONGA dan saksi MUHAMMAD SAFII membawa Terdakwa I. MUHAMMAD RIDWAN SIPAHUTAR Alias UCOK BATAK, Terdakwa II. AGAM PERSADA SIAGIAN Alias AGAM dan Terdakwa III. MUHAMMAD SUGENG dan seluruh barang bukti dibawa ke kantor Polsek NA IX-X dan selanjutnya diserahkan ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 138/03.10102/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang Agus Alexander Yeremia dan Rinawati S. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 1.1 gram.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No. LAB : 1725/NNF/2023 pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T, yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,1 (satu koma satu) gram diduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Narkotika milik Terdakwa I. MUHAMMAD RIDWAN SIPAHUTAR Alias UCOK BATAK, Terdakwa II. AGAM PERSADA SIAGIAN Alias AGAM dan Terdakwa III. MUHAMMAD SUGENG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidaair :

Bahwa Terdakwa I. MUHAMMAD RIDWAN SIPAHUTAR Alias UCOK BATAK, Terdakwa II. AGAM PERSADA SIAGIAN Alias AGAM dan Terdakwa III. MUHAMMAD SUGENG, pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Perumnas Gg. Suluk Dsn. I Kampung Pajak Ds. Kampung Pajak Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, *"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"*, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

▪ Bermula pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa I. MUHAMMAD RIDWAN SIPAHUTAR Alias UCOK BATAK sedang berada dirumahnya yang beralamat di Gg. Neraka, Dsn. I Kampung Pajak, Ds. Kampung Pajak, Kec. Na IX-X, Kab. Labuhanbatu Utara, kemudian Terdakwa I. MUHAMMAD RIDWAN SIPAHUTAR Alias UCOK BATAK keluar dari rumah berjalan mendatangi Sdr. MARWAN (Belum tertangkap/Dpo), setelah bertemu dengan Sdr. MARWAN, lalu Terdakwa I. MUHAMMAD RIDWAN SIPAHUTAR Alias UCOK BATAK katakan "BANG, BELI AKU...", dan Sdr. MARWAN bertanya "BERAPA...", dan Terdakwa I. MUHAMMAD RIDWAN SIPAHUTAR Alias UCOK BATAK menjawab "SERATUS...", lalu Sdr. MARWAN mengatakan "DISITU AMBIL..." sambil menunjukkan kearah pohon sawit sekitar 10 (sepuluh) meter, dan Terdakwa I. MUHAMMAD RIDWAN SIPAHUTAR Alias UCOK BATAK langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan meletakkan diatas meja yang ada ditempat tersebut. Lalu Terdakwa I. MUHAMMAD RIDWAN SIPAHUTAR Alias UCOK BATAK berjalan mendatangi pohon sawit yang ditunjukkan lalu Terdakwa I. MUHAMMAD RIDWAN SIPAHUTAR Alias UCOK BATAK

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ambil 1 (satu) buah plastic berisi sabu dibawah pohon sawit tersebut, dan dibawa dengan cara dimasukkan ke kantong celana sebelah kanan depan, lalu Terdakwa I. MUHAMMAD RIDWAN SIPAHUTAR Alias UCOK BATAK pergi meninggalkan Sdr. MARWAN.

▪ Bahwa kemudian Terdakwa I. MUHAMMAD RIDWAN SIPAHUTAR Alias UCOK BATAK mencari tempat untuk menggunakan sabu tersebut dan di dekat Simpang Gg Suluk, dan Terdakwa I. MUHAMMAD RIDWAN SIPAHUTAR Alias UCOK BATAK melihat Terdakwa II. AGAM PERSADA SIAGIAN Alias AGAM yang naik sepeda motor lalu Terdakwa I. MUHAMMAD RIDWAN SIPAHUTAR Alias UCOK BATAK memanggilnya lalu Terdakwa I. MUHAMMAD RIDWAN SIPAHUTAR Alias UCOK BATAK mengatakan "ADA SALDOMU GAM... DEPOSIT DULU..." dan dijawab Terdakwa II. AGAM PERSADA SIAGIAN Alias AGAM "NGGAK ADA... KITA ISI LA DULU...", lalu Terdakwa I. MUHAMMAD RIDWAN SIPAHUTAR Alias UCOK BATAK menjawab "AYOKLAH...", kemudian Terdakwa I. MUHAMMAD RIDWAN SIPAHUTAR Alias UCOK BATAK naik keatas sepeda motor dan Terdakwa II. AGAM PERSADA SIAGIAN Alias AGAM langsung mengemudikan sepeda motor menuju tempat membeli saldo kearah Kampung Pajak dan setelah berhasil mengisi saldo bermain slot, kemudian Terdakwa I. MUHAMMAD RIDWAN SIPAHUTAR Alias UCOK BATAK dan Terdakwa II. AGAM PERSADA SIAGIAN Alias AGAM berangkat menuju kerumah tempat tinggal Terdakwa II. AGAM PERSADA SIAGIAN Alias AGAM dan sampailah dirumah tempat tinggalnya di Perumnas Gg. Suluk, Dsn. I Kampung Pajak, Ds. Kampung Pajak, Kec. NA IX-X, Kab. Labuhanbatu Utara, lalu Terdakwa II. AGAM PERSADA SIAGIAN Alias AGAM memarkirkan sepeda motor dihalaman depan rumahnya, lalu masuk kedalam rumahnya melalui pintu depan dan kemudian sampai diruangan tamu dan duduk dilantai di ruangan tamu Terdakwa I. MUHAMMAD RIDWAN SIPAHUTAR Alias UCOK BATAK dan Terdakwa II. AGAM PERSADA SIAGIAN Alias AGAM bertemu dengan Terdakwa III. MUHAMMAD SUGENG yang ada diruangan tamu, Terdakwa I. MUHAMMAD RIDWAN SIPAHUTAR Alias UCOK BATAK langsung duduk didekat Terdakwa III. MUHAMMAD SUGENG yang sedang berbaring diruangan tamu, sedangkan Terdakwa II. AGAM PERSADA SIAGIAN Alias AGAM langsung berjalan kebelakang lalu datang membawa nasi keruangan tamu sambil makan sambil berbicara diruangan tamu. Setelah selesai

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Rap



makan kemudian Terdakwa I. MUHAMMAD RIDWAN SIPAHUTAR Alias UCOK BATAK mengatakan kepada Terdakwa II. AGAM PERSADA SIAGIAN Alias AGAM "GAM... ADA ALAT KAMU..." lalu Terdakwa II. AGAM PERSADA SIAGIAN Alias AGAM menjawab "ADA...", kemudian Terdakwa II. AGAM PERSADA SIAGIAN Alias AGAM langsung mengambil alat untuk menggunakan sabu miliknya dari dalam lemari TV (televisi) yang posisinya dekat atau berada disamping duduk Terdakwa I. MUHAMMAD RIDWAN SIPAHUTAR Alias UCOK BATAK, alat yang diambil dari lemari TV tersebut adalah 1 (satu) buah 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar, 1 (satu) buah bong plastik lengkap dengan pipetnya, 2 (dua) buah mancis, dan langsung diletakkannya didepan para terdakwa duduk, sedangkan Terdakwa I. MUHAMMAD RIDWAN SIPAHUTAR Alias UCOK BATAK mengambil sabu dari kantong celana sebelah kanan depan dan meletakkan didepan para terdakwa, dengan posisi disebelah kanan Terdakwa I. MUHAMMAD RIDWAN SIPAHUTAR Alias UCOK BATAK adalah Terdakwa II. AGAM PERSADA SIAGIAN Alias AGAM dan disebelah kiri Terdakwa I. MUHAMMAD RIDWAN SIPAHUTAR Alias UCOK BATAK adalah Terdakwa III. MUHAMMAD SUGENG, setelah itu Terdakwa I. MUHAMMAD RIDWAN SIPAHUTAR Alias UCOK BATAK mengatakan kepada Terdakwa II. AGAM PERSADA SIAGIAN Alias AGAM "ISI LAH GAM..." dan Terdakwa II. AGAM PERSADA SIAGIAN Alias AGAM langsung mengambil dengan tangan kanan lalu membuka plastiknya dengan kedua tangannya lalu dengan kedua tangannya langsung mengambil pipet bong lalu Terdakwa II. AGAM PERSADA SIAGIAN Alias AGAM masukkan sabu yang ada dalam plastik klip kedalam kaca pirek dengan pipet bong tersebut sampai seluruh sabu yang ada dalam plastik klip menjadi habis setelah itu Terdakwa II. AGAM PERSADA SIAGIAN Alias AGAM membakar kaca pirek berisi sabu dengan mancis agar sabu didalamnya tidak jatuh, setelah itu Terdakwa II. AGAM PERSADA SIAGIAN Alias AGAM meletakkan didepan para Terdakwa, dan mengatakan "INI COK..." sehingga Terdakwa I. MUHAMMAD RIDWAN SIPAHUTAR Alias UCOK BATAK langsung mengambil bong terpasang pipet dan kaca pirek berisi sabu dengan tangan kiri lalu mengambil mancis dengan tangan kanan dan kemudian Terdakwa I. MUHAMMAD RIDWAN SIPAHUTAR Alias UCOK BATAK memasukkan pipet bong ke dalam mulut Terdakwa I. MUHAMMAD RIDWAN SIPAHUTAR Alias UCOK BATAK dan sambil membakar kaca



pirek berisi sabu dengan mancis yang ada ditangan kanan Terdakwa I. MUHAMMAD RIDWAN SIPAHUTAR Alias UCOK BATAK, sambil menghisap asap melalui pipet bong yang ada dimulut, dan setelah berhasil menghisap sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa I. MUHAMMAD RIDWAN SIPAHUTAR Alias UCOK BATAK meletakkan kelantai dan Terdakwa I. MUHAMMAD RIDWAN SIPAHUTAR Alias UCOK BATAK katakan "TARIK LAH KAMU..." dan Terdakwa II. AGAM PERSADA SIAGIAN Alias AGAM mengambil bong terpasang pipet dan kaca pirem berisi sabu dengan tangan kiri lalu memasukkan pipet bong kemulut, sedangkan tangan kanannya memegang mancis dan membakar kaca pirem berisi sabu sambil membakar sambil menghisap asapnya dan Terdakwa II. AGAM PERSADA SIAGIAN Alias AGAM dapatkan sebanyak 1 (satu) kali hisapan, setelah itu Terdakwa II. AGAM PERSADA SIAGIAN Alias AGAM meletakkan alat menggunakan sabu dilantai didepannya dan mengatakan kepada Terdakwa III. MUHAMMAD SUGENG "PAKEK LA GANTIAN BANG...", selanjutnya Terdakwa III. MUHAMMAD SUGENG mengambil alat menggunakan sabu dengan kedua tangannya yaitu mengambil bong terpasang pipet dan kaca pirem berisi sabu dengan tangan kiri dan mengambil mancis dengan tangan kanan lalu Terdakwa III. MUHAMMAD SUGENG menggunakan sabu dengan cara membakar kaca pirem berisi sabu menggunakan mancis ditangan kanannya lalu sambil menghisap asap bakaran sabu yang keluar melalui pipet bong yang ada dimulutnya dan berhasil menghisap sebanyak 1 (satu) kali hisapan, selanjutnya alat menggunakan sabu semuanya diletakkan dilantai di depan para Terdakwa duduk, dan masih ada lagi sabu didalam kaca pirem lalu Terdakwa II. AGAM PERSADA SIAGIAN Alias AGAM langsung menyimpan kedalam lemari TV dan kemudian Terdakwa II. AGAM PERSADA SIAGIAN Alias AGAM berdiri dan berjalan masuk kedalam kamar, sedangkan Terdakwa I. MUHAMMAD RIDWAN SIPAHUTAR Alias UCOK BATAK dan Terdakwa III. MUHAMMAD SUGENG tetap duduk dilantai diruangan tamu, sekitar pukul 13.00 Wib tiba-tiba datang saksi GUNAWAN SINURAT, S.H, M.H, saksi BAHARUDDIN RITONGA dan saksi MUHAMMAD SAFII kedalam rumah tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa I. MUHAMMAD RIDWAN SIPAHUTAR Alias UCOK BATAK dan Terdakwa III. MUHAMMAD SUGENG, kemudian mengamankan barang bukti dari lemari TV dan meletakkan diruangan tamu berupa 1 (satu) buah kaca

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Rap



pirek bekas bakar berisikan diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong plastik lengkap dengan pipetnya, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah plastik klip kosong, selanjutnya Terdakwa II. AGAM PERSADA SIAGIAN Alias AGAM diamankan dari kamar dan dibawa keruangan tamu, selanjutnya saksi GUNAWAN SINURAT, S.H, M.H, saksi BAHARUDDIN RITONGA dan saksi MUHAMMAD SAFII membawa Terdakwa I. MUHAMMAD RIDWAN SIPAHUTAR Alias UCOK BATAK, Terdakwa II. AGAM PERSADA SIAGIAN Alias AGAM dan Terdakwa III. MUHAMMAD SUGENG dan seluruh barang bukti dibawa ke kantor Polsek NA IX-X dan selanjutnya diserahkan ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 138/03.10102/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang Agus Alexander Yeremia dan Rinawati S. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisikan diduga narkoba jenis sabu dengan Berat Bruto 1.1 gram.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkoba pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No. LAB : 1725/NNF/2023 pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T, yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,1 (satu koma satu) gram diduga mengandung Narkoba milik Terdakwa I. MUHAMMAD RIDWAN SIPAHUTAR Alias UCOK BATAK, Terdakwa II. AGAM PERSADA SIAGIAN Alias AGAM dan Terdakwa III. MUHAMMAD SUGENG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis sabu-sabu.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 138/03.10102/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang Agus Alexander Yeremia dan Rinawati S. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 1.1 gram.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No. LAB : 1725/NNF/2023 pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T, yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,1 (satu koma satu) gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa I. MUHAMMAD RIDWAN SIPAHUTAR Alias UCOK BATAK, Terdakwa II. AGAM PERSADA SIAGIAN Alias AGAM dan Terdakwa III. MUHAMMAD SUGENG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Urine pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No. LAB : 1724/NNF/2023 pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T, yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa : A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung Narkotika milik MUHAMMAD RIDWAN SIPAHUTAR Alias UCOK BATAK, B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung Narkotika milik AGAM PERSADA SIAGIAN Alias AGAM, dan C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung Narkotika milik MUHAMMAD SUGENG adalah benar mengandung Metamfetamina dan

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Baharuddin Ritonga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Muhammad Ridwan Sipahutar Alias Ucok Batak bersama Terdakwa II. Agam Persada Siagian Alias Agam dan Terdakwa III. Muhammad Sugeng karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Muhammad Ridwan Sipahutar Alias Ucok Batak bersama Terdakwa II. Agam Persada Siagian Alias Agam dan Terdakwa III. Muhammad Sugeng pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Perumnas Gg. Suluk Dsn. I Kampung Pajak Ds. Kampung Pajak Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama Muhammad Safii (Anggota Kepolisian Polsek NA IX-X);
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisikan Narkotika jenis sabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram brutto, 1 (satu) buah bong plastik lengkap dengan pipetnya, 2 (dua) buah Mancis, 1 (satu) buah plastik klip kosong;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisikan Narkotika jenis sabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram brutto, 1 (satu) buah bong plastik lengkap dengan pipetnya, 2 (dua) buah Mancis ditemukan didalam lemari dan 1 (satu) buah plastik klip kosong ditemukan di atas lantai;
- Bahwa berdasarkan dari keterangan Para Terdakwa, keseluruhan barang bukti narkotika jenis sabu diakui Para Terdakwa adalah milik

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I. Muhammad Ridwan Sipahutar Alias Ucok Batak sedangkan alat untuk menggunakan sabu adalah milik Terdakwa II. Agam Persada Siagian Alias Agam;

- Bahwa berdasarkan dari keterangan Para Terdakwa, Terdakwa I. Muhammad Ridwan Sipahutar Alias Ucok Batak memperoleh narkoba jenis sabu dari Marwan (DPO) dengan cara membeli;

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa I. Muhammad Ridwan Sipahutar Alias Ucok Batak bersama Terdakwa II. Agam Persada Siagian Alias Agam dan Terdakwa III. Muhammad Sugeng berawal dari informasi yang diperoleh saksi dan saksi Muhammad Safii dari masyarakat bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 12.30 Wib disebuah rumah di Gg. Suluk, Dsn. I Kampung Pajak, Ds. Kampung Pajak, Kec. NA IX-X, Kab. Labuhanbatu, tentang adanya orang yang menggunakan narkoba jenis sabu, mendengar hal tersebut saksi dan saksi Muhammad Safii langsung menuju lokasi yang dimaksud, sekitar pukul 13.00 wib saksi dan saksi Muhammad Safii tiba di lokasi tepatnya disebuah rumah, dimana saksi dan saksi Muhammad Safii melihat keadaan pintu belakang rumah tersebut dalam keadaan terbuka sehingga saksi masuk melalui pintu belakang, sedangkan saksi Muhammad Safii masuk melalui pintu depan rumah tersebut, kemudian saksi melihat ada Terdakwa I. Muhammad Ridwan Sipahutar Alias Ucok Batak dan Terdakwa III. Muhammad Sugeng dimana saat itu terlihat ada 1 (satu) buah plastik klip kosong terletak dilantai disebelah kanan Terdakwa I. Muhammad Ridwan Sipahutar Alias Ucok Batak yang berjarak sekitar sejengkal tangan orang dewasa, dan disebelah kananya lagi ada 1 (satu) buah lemari yang didalamnya 1 (satu) buah bong plastik lengkap dengan pipet dan terpasang 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisikan Narkoba jenis sabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram brutto, 2 (dua) buah Mancis, jadi alat tersebut berada didalam lemari, selanjutnya saksi dan saksi Muhammad Safii mengamankan barang bukti tersebut kemudian tiba tiba terlihat Terdakwa II. Agam Persada Siagian Alias Agam yang keluar dari kamar kemudian setelah diinterogasi ternyata Para Terdakwa mengaku baru saja selesai menggunakan narkoba jenis sabu dengan menghisap secara bergantian, dimana sabu yang dipergunakan adalah milik Terdakwa I. Muhammad Ridwan Sipahutar Alias Ucok Batak yang dibeli kepada Marwan (DPO) dengan menggunakan uang milik Terdakwa I.

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Rap



Muhammad Ridwan Sipahutar Alias Ucok Batak, sedangkan alat yang digunakan untuk menggunakan sabu adalah milik Terdakwa II. Agam Persada Siagian Alias Agam, atas keterangan Para Terdakwa tersebut selanjutnya saksi dan saksi Muhammad Safii membawa Para Terdakwa berikut barang bukti kekantor Polsek NA IX-X guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, dan menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Muhammad Safii dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Muhammad Ridwan Sipahutar Alias Ucok Batak bersama Terdakwa II. Agam Persada Siagian Alias Agam dan Terdakwa III. Muhammad Sugeng karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Muhammad Ridwan Sipahutar Alias Ucok Batak bersama Terdakwa II. Agam Persada Siagian Alias Agam dan Terdakwa III. Muhammad Sugeng pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Perumnas Gg. Suluk Dsn. I Kampung Pajak Ds. Kampung Pajak Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama Baharuddin Ritonga (Anggota Kepolisian Polsek NA IX-X);

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisikan Narkoba jenis sabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram brutto, 1 (satu) buah bong plastik lengkap dengan pipetnya, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah plastik klip kosong;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisikan Narkoba jenis sabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram brutto, 1 (satu) buah bong plastik lengkap dengan pipetnya, 2 (dua) buah mancis ditemukan didalam lemari dan 1 (satu) buah plastik klip kosong ditemukan di atas lantai;



- Bahwa berdasarkan dari keterangan Para Terdakwa, keseluruhan barang bukti narkoba jenis sabu diakui Para Terdakwa adalah milik Terdakwa I. Muhammad Ridwan Sipahutar Alias Ukok Batak sedangkan alat untuk menggunakan sabu adalah milik Terdakwa II. Agam Persada Siagian Alias Agam;
- Bahwa berdasarkan dari keterangan Para Terdakwa, Terdakwa I. Muhammad Ridwan Sipahutar Alias Ukok Batak memperoleh narkoba jenis sabu dari Marwan (DPO) dengan cara membeli;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa I. Muhammad Ridwan Sipahutar Alias Ukok Batak bersama Terdakwa II. Agam Persada Siagian Alias Agam dan Terdakwa III. Muhammad Sugeng berawal dari informasi yang diperoleh saksi dan saksi Baharuddin Ritonga dari masyarakat bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 12.30 Wib disebuah rumah di Gg. Suluk, Dsn. I Kampung Pajak, Ds. Kampung Pajak, Kec. NA IX-X, Kab. Labuhanbatu, tentang adanya orang yang menggunakan narkoba jenis sabu, mendengar hal tersebut saksi dan saksi Baharuddin Ritonga langsung menuju lokasi yang dimaksud, sekitar pukul 13.00 wib saksi dan saksi Baharuddin Ritonga tiba dilokasi tepatnya disebuah rumah, dimana saksi dan saksi Baharuddin Ritonga melihat keadaan pintu belakang rumah tersebut dalam keadaan terbuka sehingga saksi Baharuddin Ritonga masuk melalui pintu belakang, sedangkan saksi masuk melalui pintu depan rumah tersebut, kemudian saksi Baharuddin Ritonga melihat ada Terdakwa I. Muhammad Ridwan Sipahutar Alias Ukok Batak dan Terdakwa III. Muhammad Sugeng dimana saat itu terlihat ada 1 (satu) buah plastik klip kosong terletak dilantai disebelah kanan Terdakwa I. Muhammad Ridwan Sipahutar Alias Ukok Batak yang berjarak sekitar sejengkal tangan orang dewasa, dan disebelah kananya lagi ada 1 (satu) buah lemari yang didalamnya 1 (satu) buah bong plastik lengkap dengan pipet dan terpasang 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisikan Narkoba jenis sabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram brutto, 2 (dua) buah mancis, jadi alat tersebut berada didalam lemari, selanjutnya saksi dan saksi Baharuddin Ritonga mengamankan barang bukti tersebut kemudian tiba tiba terlihat Terdakwa II. Agam Persada Siagian Alias Agam yang keluar dari kamar kemudian setelah diinterogasi ternyata Para Terdakwa mengaku baru saja selesai menggunakan narkoba jenis sabu dengan menghisap secara bergantian, dimana sabu yang dipergunakan adalah milik

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Rap



Terdakwa I. Muhammad Ridwan Sipahutar Alias Ucok Batak yang dibeli kepada Marwan (DPO) dengan menggunakan uang milik Terdakwa I. Muhammad Ridwan Sipahutar Alias Ucok Batak, sedangkan alat yang digunakan untuk menggunakan sabu adalah milik Terdakwa II. Agam Persada Siagian Alias Agam, atas keterangan Para Terdakwa tersebut selanjutnya saksi dan saksi Baharuddin Ritonga membawa Para Terdakwa berikut barang bukti kekantor Polsek NA IX-X guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, dan menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia Nomor: 138/03.10102/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar diduga berisi narkoba jenis sabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram brutto;

Dan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor Lab: 1725/NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,1 (satu koma satu) gram milik Terdakwa I. Muhammad Ridwan Sipahutar Alias Ucok Batak bersama Terdakwa II. Agam Persada Siagian Alias Agam dan Terdakwa III. Muhammad Sugeng mengandung narkoba adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Dan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Urine Polda. Sumatera Utara Nomor Lab.1724/NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm. Apt dan R. Fani Miranda, S.T, menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik masing-masing berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa I. Muhammad Ridwan Sipahutar Alias Ucok Batak bersama Terdakwa II. Agam Persada Siagian Alias Agam dan Terdakwa III. Muhammad Sugeng mengandung narkoba adalah benar positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Muhammad Ridwan Sipahutar Alias Ucok Batak

- Bahwa Terdakwa I. Muhammad Ridwan Sipahutar Alias Ucok Batak mengetahui alasan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa I. Muhammad Ridwan Sipahutar Alias Ucok Batak bersama Terdakwa II. Agam Persada Siagian Alias Agam dan Terdakwa III. Muhammad Sugeng terlibat tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa I. Muhammad Ridwan Sipahutar Alias Ucok Batak bersama Terdakwa II. Agam Persada Siagian Alias Agam dan Terdakwa III. Muhammad Sugeng ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Perumnas Gg. Suluk Dsn. I Kampung Pajak Ds. Kampung Pajak Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisikan Narkotika jenis sabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram brutto, 1 (satu) buah bong plastik lengkap dengan pipetnya, 2 (dua) buah Mancis, 1 (satu) buah plastik klip kosong;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisikan Narkotika jenis sabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram brutto, 1 (satu) buah bong plastik lengkap dengan pipetnya, 2 (dua) buah Mancis ditemukan didalam lemari dan 1 (satu) buah plastik klip kosong ditemukan di atas lantai;
- Bahwa keseluruhan barang bukti narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa I. Muhammad Ridwan Sipahutar Alias Ucok Batak sedangkan alat untuk menggunakan sabu adalah milik Terdakwa II. Agam Persada Siagian Alias Agam;
- Bahwa Terdakwa I. Muhammad Ridwan Sipahutar Alias Ucok Batak memperoleh narkotika jenis sabu dari Marwan (DPO) dengan cara membeli pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 11.30 wib, di Ds. Kampung Pajak, Kec. NA IX-X, Kab. Labuhanbatu Utara;
- Bahwa tujuan Terdakwa I. Muhammad Ridwan Sipahutar Alias Ucok Batak memperoleh narkotika jenis sabu adalah untuk dipergunakan bersama-sama dengan Terdakwa II. Agam Persada Siagian Alias Agam

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa III. Muhammad Sugeng, dimana sesaat sebelum penangkapan Para Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa I. Muhammad Ridwan Sipahutar Alias Ucok Batak bersama Terdakwa II. Agam Persada Siagian Alias Agam dan Terdakwa III. Muhammad Sugeng berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 wib ketika Terdakwa I. Muhammad Ridwan Sipahutar Alias Ucok Batak ingin menggunakan narkoba jenis sabu, kemudian Muhammad Ridwan Sipahutar Alias Ucok Batak membeli narkoba jenis sabu dari Marwan (DPO) dengan cara membeli, kemudian setelah Terdakwa I. Muhammad Ridwan Sipahutar Alias Ucok Batak menerima narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa I. Muhammad Ridwan Sipahutar Alias Ucok Batak berjumpa dengan Terdakwa II. Agam Persada Siagian Alias Agam, kemudian Terdakwa I. Muhammad Ridwan Sipahutar Alias Ucok Batak dan Terdakwa II. Agam Persada Siagian Alias Agam pergi ke rumah Terdakwa II. Agam Persada Siagian Alias Agam dengan tujuan untuk menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama, dan sesampainya di ruangan tamu lalu Terdakwa I. Muhammad Ridwan Sipahutar Alias Ucok Batak duduk dilantai di ruangan tamu dan disitulah Terdakwa I. Muhammad Ridwan Sipahutar Alias Ucok Batak dan Terdakwa II. Agam Persada Siagian Alias Agam bertemu dengan Terdakwa III. Muhammad Sugeng yang ada di ruangan tamu dengan posisi golek / berbaring, tidak berapa lama Terdakwa II. Agam Persada Siagian Alias Agam mengambil alat untuk menggunakan sabu miliknya dari dalam lemari TV yang posisinya dekat atau berada disamping duduk Terdakwa I. Muhammad Ridwan Sipahutar Alias Ucok Batak yaitu 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar, 1 (satu) buah bong plastik lengkap dengan pipetnya, 2 (dua) buah Mancis, sedangkan Terdakwa I. Muhammad Ridwan Sipahutar Alias Ucok Batak mengambil sabu dari kantong celana sebelah kanan dan meletakkan dilantai, kemudian Terdakwa II. Agam Persada Siagian Alias Agam langsung mengambil bong terpasang pipet dan kaca pirek berisi sabu kiri lalu mengambil Mancis dengan tangan kanan dan kemudian membakar kaca pirek berisi sabu dengan Mancis agar sabu didalamnya tidak jatuh / tidak curah lalu Terdakwa I. Muhammad Ridwan Sipahutar Alias Ucok Batak memasukkan pipet bong kedalam mulut Terdakwa I. Muhammad Ridwan Sipahutar Alias Ucok Batak, setelah Terdakwa I. Muhammad Ridwan Sipahutar Alias Ucok Batak kemudian Terdakwa II. Agam Persada

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Rap



Siagian Alias Agam, selanjutnya Terdakwa III. Muhammad Sugeng secara bergantian menghisab narkoba jenis sabu, dan sekira pukul 13.00 wib setelah Para Terdakwa selesai menggunakan narkoba jenis sabu, tiba tiba datang beberapa orang petugas polisi masuk kedalam rumah tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa I. Muhammad Ridwan Sipahutar Alias Ucok Batak dan Terdakwa III. Muhammad Sugeng, sementara saat itu Terdakwa II. Agam Persada Siagian Alias Agam berada dikamar, kemudian juga berhasil di amankan, lalu anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisikan Narkoba jenis sabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram brutto, 1 (satu) buah bong plastik lengkap dengan pipetnya, 2 (dua) buah mancis ditemukan didalam lemari dan 1 (satu) buah plastik klip kosong ditemukan di atas lantai, selanjutnya anggota kepolisian menginterogasi Para Terdakwa dimana Para Terdakwa mengaku baru saja selesai menggunakan narkoba jenis sabu dengan menghisap secara bergantian, dimana sabu yang dipergunakan adalah milik Terdakwa I. Muhammad Ridwan Sipahutar Alias Ucok Batak yang dibeli dari Marwan (DPO) dengan menggunakan uang milik Terdakwa I. Muhammad Ridwan Sipahutar Alias Ucok Batak, sedangkan alat yang digunakan untuk menggunakan sabu adalah milik Terdakwa II. Agam Persada Siagian Alias Agam, atas keterangan Para Terdakwa tersebut selanjutnya anggota kepolisian membawa Para Terdakwa berikut barang bukti ke kantor Polsek NA IX-X guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai, menjual, membeli, dan menggunakan narkoba jenis sabu;

Terdakwa II. Agam Persada Siagian Alias Agam

- Bahwa Terdakwa II. Agam Persada Siagian Alias Agam mengetahui alasan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa I. Muhammad Ridwan Sipahutar Alias Ucok Batak bersama Terdakwa II. Agam Persada Siagian Alias Agam dan Terdakwa III. Muhammad Sugeng terlibat tindak pidana narkoba jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa I. Muhammad Ridwan Sipahutar Alias Ucok Batak bersama Terdakwa II. Agam Persada Siagian Alias Agam dan Terdakwa III. Muhammad Sugeng ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Perumnas Gg. Suluk Dsn. I



Kampung Pajak Ds. Kampung Pajak Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisikan Narkotika jenis sabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram brutto, 1 (satu) buah bong plastik lengkap dengan pipetnya, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah plastik klip kosong;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisikan Narkotika jenis sabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram brutto, 1 (satu) buah bong plastik lengkap dengan pipetnya, 2 (dua) buah mancis ditemukan didalam lemari dan 1 (satu) buah plastik klip kosong ditemukan di atas lantai;

- Bahwa keseluruhan barang bukti narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa I. Muhammad Ridwan Sipahutar Alias Ukok Batak sedangkan alat untuk menggunakan sabu adalah milik Terdakwa II. Agam Persada Siagian Alias Agam;

- Bahwa Terdakwa I. Muhammad Ridwan Sipahutar Alias Ukok Batak memperoleh narkotika jenis sabu dari Marwan (DPO) dengan cara membeli pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 11.30 wib, di Ds. Kampung Pajak, Kec. NA IX-X, Kab. Labuhanbatu Utara;

- Bahwa tujuan Terdakwa I. Muhammad Ridwan Sipahutar Alias Ukok Batak memperoleh narkotika jenis sabu adalah untuk dipergunakan bersama-sama dengan Terdakwa II. Agam Persada Siagian Alias Agam dan Terdakwa III. Muhammad Sugeng, dimana sesaat sebelum penangkapan Para Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu;

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa I. Muhammad Ridwan Sipahutar Alias Ukok Batak bersama Terdakwa II. Agam Persada Siagian Alias Agam dan Terdakwa III. Muhammad Sugeng berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 wib Terdakwa II. Agam Persada Siagian Alias Agam terbangun dari tidur, dimana Terdakwa III. Muhammad Sugeng sudah 2 (dua) hari tinggal dirumah Terdakwa II. Agam Persada Siagian Alias Agam karena Terdakwa III. Muhammad Sugeng adalah keluarga Terdakwa II. Agam Persada Siagian Alias Agam dikarenakan Terdakwa III. Muhammad Sugeng menikah dengan sepupu Terdakwa II. Agam Persada Siagian Alias Agam pada tanggal 14 Maret 2023, sekitar pukul 12.00 wib Terdakwa II. Agam Persada Siagian Alias Agam bertemu dengan Terdakwa I. Muhammad Ridwan Sipahutar Alias

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Rap



Ucok Batak, kemudian Terdakwa II. Agam Persada Siagian Alias Agam dan Terdakwa I. Muhammad Ridwan Sipahutar Alias Ucok Batak menuju kerumah Terdakwa II. Agam Persada Siagian Alias Agam, sesampainya diruangan tamu Terdakwa I. Muhammad Ridwan Sipahutar Alias Ucok Batak duduk dilantai di ruangan tamu dan disitulah Terdakwa I. Muhammad Ridwan Sipahutar Alias Ucok Batak bertemu dengan Terdakwa III. Muhammad Sugeng yang ada diruangan tamu dengan posisi golek / berbaring, tidak berapa lama Terdakwa II. Agam Persada Siagian Alias Agam mengambil alat untuk menggunakan sabu miliknya dari dalam lemari TV yang posisinya dekat atau berada disamping duduk Terdakwa I. Muhammad Ridwan Sipahutar Alias Ucok Batak yaitu 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar, 1 (satu) buah bong plastik lengkap dengan pipetnya, 2 (dua) buah mancis, sedangkan Terdakwa I. Muhammad Ridwan Sipahutar Alias Ucok Batak mengambil sabu dari kantong celana sebelah kanan dan meletakkan dilantai, kemudian Terdakwa II. Agam Persada Siagian Alias Agam langsung mengambil bong terpasang pipet dan kaca pirek berisi sabu kiri lalu mengambil mancis dengan tangan kanan dan kemudian membakar kaca pirek berisi sabu dengan mancis agar sabu didalamnya tidak jatuh / tidak curah lalu Terdakwa I. Muhammad Ridwan Sipahutar Alias Ucok Batak memasukkan pipet bong kedalam mulut Terdakwa I. Muhammad Ridwan Sipahutar Alias Ucok Batak, setelah Terdakwa I. Muhammad Ridwan Sipahutar Alias Ucok Batak kemudian Terdakwa II. Agam Persada Siagian Alias Agam, selanjutnya Terdakwa III. Muhammad Sugeng secara bergantian menghisab narkoba jenis sabu, dan sekira pukul 13.00 wib setelah Para Terdakwa selesai menggunakan narkoba jenis sabu, tiba tiba datang beberapa orang petugas polisi masuk kedalam rumah tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa I. Muhammad Ridwan Sipahutar Alias Ucok Batak dan Terdakwa III. Muhammad Sugeng, sementara saat itu Terdakwa II. Agam Persada Siagian Alias Agam berada dikamar, kemudian juga berhasil di amankan, lalu anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisikan Narkoba jenis sabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram brutto, 1 (satu) buah bong plastik lengkap dengan pipetnya, 2 (dua) buah mancis ditemukan didalam lemari dan 1 (satu) buah plastik klip kosong ditemukan di atas lantai, selanjutnya anggota kepolisian menginterogasi Para Terdakwa dimana Para Terdakwa mengaku baru saja selesai

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Rap



menggunakan narkoba jenis sabu dengan menghisap secara bergantian, dimana sabu yang dipergunakan adalah milik Terdakwa I. Muhammad Ridwan Sipahutar Alias Ucok Batak yang dibeli dari Marwan (DPO) dengan menggunakan uang milik Terdakwa I. Muhammad Ridwan Sipahutar Alias Ucok Batak, sedangkan alat yang digunakan untuk menggunakan sabu adalah milik Terdakwa II. Agam Persada Siagian Alias Agam, atas keterangan Para Terdakwa tersebut selanjutnya anggota kepolisian membawa Para Terdakwa berikut barang bukti kekantor Polsek NA IX-X guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai, menjual, membeli, dan menggunakan narkoba jenis sabu;

Terdakwa III. Muhammad Sugeng

- Bahwa Terdakwa III. Muhammad Sugeng mengetahui alasan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa I. Muhammad Ridwan Sipahutar Alias Ucok Batak bersama Terdakwa II. Agam Persada Siagian Alias Agam dan Terdakwa III. Muhammad Sugeng terlibat tindak pidana narkoba jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa I. Muhammad Ridwan Sipahutar Alias Ucok Batak bersama Terdakwa II. Agam Persada Siagian Alias Agam dan Terdakwa III. Muhammad Sugeng ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Perumnas Gg. Suluk Dsn. I Kampung Pajak Ds. Kampung Pajak Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisikan Narkoba jenis sabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram brutto, 1 (satu) buah bong plastik lengkap dengan pipetnya, 2 (dua) buah Mancis, 1 (satu) buah plastik klip kosong;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisikan Narkoba jenis sabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram brutto, 1 (satu) buah bong plastik lengkap dengan pipetnya, 2 (dua) buah Mancis ditemukan didalam lemari dan 1 (satu) buah plastik klip kosong ditemukan di atas lantai;

- Bahwa keseluruhan barang bukti narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa I. Muhammad Ridwan Sipahutar Alias Ucok Batak sedangkan



alat untuk menggunakan sabu adalah milik Terdakwa II. Agam Persada Siagian Alias Agam;

- Bahwa Terdakwa I. Muhammad Ridwan Sipahutar Alias Ucok Batak memperoleh narkoba jenis sabu dari Marwan (DPO) dengan cara membeli pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 11.30 wib, di Ds. Kampung Pajak, Kec. NA IX-X, Kab. Labuhanbatu Utara;

- Bahwa tujuan Terdakwa I. Muhammad Ridwan Sipahutar Alias Ucok Batak memperoleh narkoba jenis sabu adalah untuk dipergunakan bersama-sama dengan Terdakwa II. Agam Persada Siagian Alias Agam dan Terdakwa III. Muhammad Sugeng, dimana sesaat sebelum penangkapan Para Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa I. Muhammad Ridwan Sipahutar Alias Ucok Batak bersama Terdakwa II. Agam Persada Siagian Alias Agam dan Terdakwa III. Muhammad Sugeng berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 wib Terdakwa III. Muhammad Sugeng sudah 2 (dua) hari tinggal di rumah Terdakwa II. Agam Persada Siagian Alias Agam karena Terdakwa III. Muhammad Sugeng adalah keluarga Terdakwa II. Agam Persada Siagian Alias Agam dikarenakan Terdakwa III. Muhammad Sugeng menikah dengan sepupu Terdakwa II. Agam Persada Siagian Alias Agam pada tanggal 14 Maret 2023, sekitar pukul 12.00 wib Terdakwa I. Muhammad Ridwan Sipahutar Alias Ucok Batak duduk dilantai di ruangan tamu dimana Terdakwa I. Muhammad Ridwan Sipahutar Alias Ucok Batak bertemu dengan Terdakwa III. Muhammad Sugeng yang sedang duduk di ruangan tamu dengan posisi golek / berbaring, tidak berapa lama Terdakwa II. Agam Persada Siagian Alias Agam mengambil alat untuk menggunakan sabu miliknya dari dalam lemari TV yang posisinya dekat atau berada disamping duduk Terdakwa I. Muhammad Ridwan Sipahutar Alias Ucok Batak yaitu 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar, 1 (satu) buah bong plastik lengkap dengan pipetnya, 2 (dua) buah Mancis, sedangkan Terdakwa I. Muhammad Ridwan Sipahutar Alias Ucok Batak mengambil sabu dari kantong celana sebelah kanan dan meletakkan dilantai, kemudian Terdakwa II. Agam Persada Siagian Alias Agam langsung mengambil bong terpasang pipet dan kaca pirek berisi sabu kiri lalu mengambil Mancis dengan tangan kanan dan kemudian membakar kaca pirek berisi sabu dengan Mancis agar sabu didalamnya tidak jatuh / tidak curah lalu Terdakwa I. Muhammad Ridwan Sipahutar Alias Ucok Batak

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Rap



memasukkan pipet bong kedalam mulut Terdakwa I. Muhammad Ridwan Sipahutar Alias Ucok Batak, setelah Terdakwa I. Muhammad Ridwan Sipahutar Alias Ucok Batak kemudian Terdakwa II. Agam Persada Siagian Alias Agam, selanjutnya Terdakwa III. Muhammad Sugeng secara bergantian menghisab narkoba jenis sabu, dan sekira pukul 13.00 wib setelah Para Terdakwa selesai menggunakan narkoba jenis sabu, tiba tiba datang beberapa orang petugas polisi masuk kedalam rumah tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa I. Muhammad Ridwan Sipahutar Alias Ucok Batak dan Terdakwa III. Muhammad Sugeng, sementara saat itu Terdakwa II. Agam Persada Siagian Alias Agam berada dikamar, kemudian juga berhasil di amankan, lalu anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisikan Narkoba jenis sabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram brutto, 1 (satu) buah bong plastik lengkap dengan pipetnya, 2 (dua) buah Mancis ditemukan didalam lemari dan 1 (satu) buah plastik klip kosong ditemukan di atas lantai, selanjutnya anggota kepolisian menginterogasi Para Terdakwa dimana Para Terdakwa mengaku baru saja selesai menggunakan narkoba jenis sabu dengan menghisap secara bergantian, dimana sabu yang dipergunakan adalah milik Terdakwa I. Muhammad Ridwan Sipahutar Alias Ucok Batak yang dibeli dari Marwan (DPO) dengan menggunakan uang milik Terdakwa I. Muhammad Ridwan Sipahutar Alias Ucok Batak, sedangkan alat yang digunakan untuk menggunakan sabu adalah milik Terdakwa II. Agam Persada Siagian Alias Agam, atas keterangan Para Terdakwa tersebut selanjutnya anggota kepolisian membawa Para Terdakwa berikut barang bukti kekantor Polsek NA IX-X guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai, menjual, membeli, dan menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan / *ade charge* dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisikan Narkoba jenis sabu seberat 1,1 gram brutto;
- 1 (satu) buah bong plastik lengkap dengan pipetnya;
- 2 (dua) buah Mancis;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Rap



- 1 (satu) buah plastik klip kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi Baharuddin Ritonga dan saksi Muhammad Safii (Anggota Kepolisian Polsek NA IX-X) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Muhammad Ridwan Sipahutar Alias Ucok Batak bersama Terdakwa II. Agam Persada Siagian Alias Agam dan Terdakwa III. Muhammad Sugeng pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Perumnas Gg. Suluk Dsn. I Kampung Pajak Ds. Kampung Pajak Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisikan Narkoba jenis sabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram brutto, 1 (satu) buah bong plastik lengkap dengan pipetnya, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah plastik klip kosong;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisikan Narkoba jenis sabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram brutto, 1 (satu) buah bong plastik lengkap dengan pipetnya, 2 (dua) buah mancis ditemukan didalam lemari dan 1 (satu) buah plastik klip kosong ditemukan di atas lantai;
- Bahwa keseluruhan barang bukti narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa I. Muhammad Ridwan Sipahutar Alias Ucok Batak sedangkan alat untuk menggunakan sabu adalah milik Terdakwa II. Agam Persada Siagian Alias Agam;
- Bahwa Terdakwa I. Muhammad Ridwan Sipahutar Alias Ucok Batak memperoleh narkoba jenis sabu dari Marwan (DPO) dengan cara membeli pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 11.30 wib, di Ds. Kampung Pajak, Kec. NA IX-X, Kab. Labuhanbatu Utara;
- Bahwa tujuan Terdakwa I. Muhammad Ridwan Sipahutar Alias Ucok Batak memperoleh narkoba jenis sabu adalah untuk dipergunakan bersama-sama dengan Para Terdakwa, dimana sesaat sebelum penangkapan Para Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa I. Muhammad Ridwan Sipahutar Alias Ucok Batak bersama Terdakwa II. Agam Persada

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Rap



Siagian Alias Agam dan Terdakwa III. Muhammad Sugeng berawal dari informasi yang diperoleh saksi Baharuddin Ritonga dan saksi Muhammad Safii dari masyarakat bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 12.30 Wib disebuah rumah di Gg. Suluk, Dsn. I Kampung Pajak, Ds. Kampung Pajak, Kec. NA IX-X, Kab. Labuhanbatu, ada yang sedang menggunakan narkoba jenis sabu, mendengar hal tersebut saksi Baharuddin Ritonga dan saksi Muhammad Safii langsung menuju lokasi yang dimaksud, sekitar pukul 13.00 wib saksi Baharuddin Ritonga dan saksi Muhammad Safii tiba dilokasi tepatnya disebuah rumah, dimana saksi Baharuddin Ritonga dan saksi Muhammad Safii melihat keadaan pintu belakang rumah tersebut dalam keadaan terbuka sehingga saksi Baharuddin Ritonga masuk melalui pintu belakang, sedangkan saksi Muhammad Safii masuk melalui pintu depan rumah tersebut, kemudian saksi Baharuddin Ritonga melihat ada Terdakwa I. Muhammad Ridwan Sipahutar Alias Ucok Batak dan Terdakwa III. Muhammad Sugeng dimana saat itu terlihat ada 1 (satu) buah plastik klip kosong terletak dilantai disebelah kanan Terdakwa I. Muhammad Ridwan Sipahutar Alias Ucok Batak yang berjarak sekitar sejengkal tangan orang dewasa, dan disebelah kananya lagi ada 1 (satu) buah lemari yang didalamnya 1 (satu) buah bong plastik lengkap dengan pipet dan terpasang 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisikan Narkoba jenis sabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram brutto, 2 (dua) buah Mancis, selanjutnya saksi Baharuddin Ritonga dan saksi Muhammad Safii mengamankan barang bukti tersebut kemudian tiba tiba terlihat Terdakwa II. Agam Persada Siagian Alias Agam yang keluar dari kamar kemudian setelah diinterogasi ternyata Para Terdakwa mengaku baru saja selesai menggunakan narkoba jenis sabu dengan menghisap secara bergantian, dimana sabu yang dipergunakan adalah milik Terdakwa I. Muhammad Ridwan Sipahutar Alias Ucok Batak yang dibeli kepada Marwan (DPO) dengan menggunakan uang milik Terdakwa I. Muhammad Ridwan Sipahutar Alias Ucok Batak, sedangkan alat yang digunakan untuk menggunakan sabu adalah milik Terdakwa II. Agam Persada Siagian Alias Agam, atas keterangan Para Terdakwa tersebut selanjutnya saksi Baharuddin Ritonga dan saksi Muhammad Safii membawa Para Terdakwa berikut barang bukti kekantor Polsek NA IX-X guna proses lebih lanjut;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Rap



- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai, menjual, membeli, dan menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman ;
4. Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Setiap orang**"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan "*setiap orang*" di sini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan yaitu orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke person*) yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa I. Muhammad Ridwan Sipahutar Alias Ucok Batak bersama Terdakwa II. Agam Persada Siagian Alias Agam dan Terdakwa III. Muhammad Sugeng dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;



Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum dikenal dua macam sifat melawan hukum yaitu pertama, sifat melawan hukum materiil (materiele wederrechtelijkeheid) yakni merupakan sifat melawan hukum yang luas, yaitu melawan hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis dan kedua, sifat melawan hukum formil, yaitu merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis saja sehingga ia baru merupakan unsur dari tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, 'tanpa hak dan melawan hukum' diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang- undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai Pejabat yang berwenang memberikan perijinan ekspor / impor dan pengawasan termasuk penggunaan Narkotika adalah Menteri Bidang Kesehatan yang kegunaannya hanya dalam bidang Kesehatan (Pejabat) dan Pendidikan ;
Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia Nomor: 138/03.10102/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram brutto;

Dan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor Lab: 1725/NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,1 (satu koma satu) gram milik Terdakwa I. Muhammad Ridwan Sipahutar Alias Ucok Batak bersama Terdakwa II. Agam Persada Siagian Alias Agam dan Terdakwa III. Muhammad Sugeng mengandung narkotika adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Rap



Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa I. Muhammad Ridwan Sipahutar Alias Ucok Batak bersama Terdakwa II. Agam Persada Siagian Alias Agam dan Terdakwa III. Muhammad Sugeng ditemukan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram brutto, yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa, dimana Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas keberadaan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ini telah terpenuhi ;

Ad.3.Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman “;

Menimbang bahwa unsur ketiga dari pasal ini bersifat alternatif limitatif, sehingga untuk terbukti unsur pasal ini cukup salah satu perbuatan terbukti maka unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkoba ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang berbunyi : “Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saksi Baharuddin Ritonga dan saksi Muhammad Safii (Anggota Kepolisian Polsek NA IX-X) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Muhammad Ridwan Sipahutar Alias Ucok Batak bersama Terdakwa II. Agam Persada Siagian Alias Agam dan Terdakwa III. Muhammad Sugeng pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Perumnas Gg. Suluk Dsn. I Kampung Pajak Ds. Kampung Pajak Kec. NA IX-X Kab. Labuhanbatu Utara karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika dimana penangkapan Para Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat ;



Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisikan Narkotika jenis sabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram brutto, 1 (satu) buah bong plastik lengkap dengan pipetnya, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah plastik klip kosong dimana barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisikan Narkotika jenis sabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram brutto, 1 (satu) buah bong plastik lengkap dengan pipetnya, 2 (dua) buah mancis ditemukan didalam lemari dan 1 (satu) buah plastik klip kosong ditemukan di atas lantai;

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa I. Muhammad Ridwan Sipahutar Alias Ucok Batak sedangkan alat untuk menggunakan sabu adalah milik Terdakwa II. Agam Persada Siagian Alias Agam yang mana Terdakwa I. Muhammad Ridwan Sipahutar Alias Ucok Batak memperoleh narkotika jenis sabu dari Marwan (DPO) dengan cara membeli pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 11.30 wib, di Ds. Kampung Pajak, Kec. NA IX-X, Kab. Labuhanbatu Utara dan tujuan Terdakwa I. Muhammad Ridwan Sipahutar Alias Ucok Batak memperoleh narkotika jenis sabu adalah untuk dipergunakan bersama-sama dengan Para Terdakwa, dimana sesaat sebelum penangkapan Para Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan Terdakwa I. Muhammad Ridwan Sipahutar Alias Ucok Batak bersama Terdakwa II. Agam Persada Siagian Alias Agam dan Terdakwa III. Muhammad Sugeng berawal dari informasi yang diperoleh saksi Baharuddin Ritonga dan saksi Muhammad Safii dari masyarakat bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 12.30 Wib disebuah rumah di Gg. Suluk, Dsn. I Kampung Pajak, Ds. Kampung Pajak, Kec. NA IX-X, Kab. Labuhanbatu, ada yang sedang menggunakan narkotika jenis sabu, mendengar hal tersebut saksi Baharuddin Ritonga dan saksi Muhammad Safii langsung menuju lokasi yang dimaksud, sekitar pukul 13.00 wib saksi Baharuddin Ritonga dan saksi Muhammad Safii tiba dilokasi tepatnya disebuah rumah, dimana saksi Baharuddin Ritonga dan saksi Muhammad Safii melihat keadaan pintu belakang rumah tersebut dalam keadaan terbuka sehingga saksi Baharuddin Ritonga masuk melalui pintu belakang, sedangkan saksi Muhammad Safii masuk melalui pintu depan rumah tersebut, kemudian saksi Baharuddin Ritonga melihat ada Terdakwa I. Muhammad Ridwan Sipahutar Alias Ucok Batak dan Terdakwa III. Muhammad Sugeng dimana saat itu terlihat ada 1 (satu) buah plastik klip kosong terletak

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Rap



dilantai disebelah kanan Terdakwa I. Muhammad Ridwan Sipahutar Alias Ucok Batak yang berjarak sekitar sejengkal tangan orang dewasa, dan disebelah kananya lagi ada 1 (satu) buah lemari yang didalamnya 1 (satu) buah bong plastik lengkap dengan pipet dan terpasang 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisikan Narkotika jenis sabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram brutto, 2 (dua) buah mancis, selanjutnya saksi Baharuddin Ritonga dan saksi Muhammad Safii mengamankan barang bukti tersebut kemudian tiba tiba terlihat Terdakwa II. Agam Persada Siagian Alias Agam yang keluar dari kamar kemudian setelah diinterogasi ternyata Para Terdakwa mengaku baru saja selesai menggunakan narkotika jenis sabu dengan menghisap secara bergantian, dimana sabu yang dipergunakan adalah milik Terdakwa I. Muhammad Ridwan Sipahutar Alias Ucok Batak yang dibeli kepada Marwan (DPO) dengan menggunakan uang milik Terdakwa I. Muhammad Ridwan Sipahutar Alias Ucok Batak, sedangkan alat yang digunakan untuk menggunakan sabu adalah milik Terdakwa II. Agam Persada Siagian Alias Agam, atas keterangan Para Terdakwa tersebut selanjutnya saksi Baharuddin Ritonga dan saksi Muhammad Safii membawa Para Terdakwa berikut barang bukti kekantor Polsek NA IX-X guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas pada saat penangkapan Para Terdakwa baru saja selesai menggunakan narkotika jenis sabu, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini tidak terpenuhi didalam perbuatan Para Terdakwa yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga dari Dakwaan Primair tidak terpenuhi maka unsur lain dan selebihnya dalam Dakwaan Primair tidak perlu di buktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidair Penuntut Umum yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri;



3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan Primair penuntut umum maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur barang siapa didalam pertimbangan dakwaan Primair tersebut kedalam pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Penyalahguna" dalam unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban dimana berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur bagi diri sendiri adalah setiap orang yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I atau Penyalahguna Narkotika tersebut adalah bertujuan semata-mata untuk dikonsumsi bagi diri sendiri dan tidak ditujukan untuk dikonsumsi bagi orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saksi Baharuddin Ritonga dan saksi Muhammad Safii (Anggota Kepolisian Polsek NA IX-X) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Muhammad Ridwan Sipahutar Alias Ucok Batak bersama Terdakwa II. Agam Persada Siagian Alias Agam dan Terdakwa III. Muhammad Sugeng pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Perumnas Gg. Suluk Dsn. I Kampung Pajak Ds. Kampung Pajak Kec. NA IX-X



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Labuhanbatu Utara karena dugaan terlibat tindak pidana narkotikadimana penangkapan Para Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat ;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisikan Narkotika jenis sabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram brutto, 1 (satu) buah bong plastik lengkap dengan pipetnya, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah plastik klip kosong dimana barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisikan Narkotika jenis sabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram brutto, 1 (satu) buah bong plastik lengkap dengan pipetnya, 2 (dua) buah mancis ditemukan didalam lemari dan 1 (satu) buah plastik klip kosong ditemukan di atas lantai;

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa I. Muhammad Ridwan Sipahutar Alias Ucok Batak sedangkan alat untuk menggunakan sabu adalah milik Terdakwa II. Agam Persada Siagian Alias Agam yang mana Terdakwa I. Muhammad Ridwan Sipahutar Alias Ucok Batak memperoleh narkotika jenis sabu dari Marwan (DPO) dengan cara membeli pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 11.30 wib, di Ds. Kampung Pajak, Kec. NA IX-X, Kab. Labuhanbatu Utara dan tujuan Terdakwa I. Muhammad Ridwan Sipahutar Alias Ucok Batak memperoleh narkotika jenis sabu adalah untuk dipergunakan bersama-sama dengan Para Terdakwa, dimana sesaat sebelum penangkapan Para Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan Terdakwa I. Muhammad Ridwan Sipahutar Alias Ucok Batak bersama Terdakwa II. Agam Persada Siagian Alias Agam dan Terdakwa III. Muhammad Sugeng berawal dari informasi yang diperoleh saksi Baharuddin Ritonga dan saksi Muhammad Safii dari masyarakat bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar pukul 12.30 Wib disebuah rumah di Gg. Suluk, Dsn. I Kampung Pajak, Ds. Kampung Pajak, Kec. NA IX-X, Kab. Labuhanbatu, ada yang sedang menggunakan narkotika jenis sabu, mendengar hal tersebut saksi Baharuddin Ritonga dan saksi Muhammad Safii langsung menuju lokasi yang dimaksud, sekitar pukul 13.00 wib saksi Baharuddin Ritonga dan saksi Muhammad Safii tiba dilokasi tepatnya disebuah rumah, dimana saksi Baharuddin Ritonga dan saksi Muhammad Safii melihat keadaan pintu belakang rumah tersebut dalam keadaan terbuka sehingga saksi Baharuddin Ritonga masuk melalui pintu belakang, sedangkan saksi Muhammad Safii masuk melalui pintu depan rumah tersebut, kemudian saksi Baharuddin Ritonga melihat ada Terdakwa I.

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Ridwan Sipahutar Alias Ucok Batak dan Terdakwa III. Muhammad Sugeng dimana saat itu terlihat ada 1 (satu) buah plastik klip kosong terletak dilantai disebelah kanan Terdakwa I. Muhammad Ridwan Sipahutar Alias Ucok Batak yang berjarak sekitar sejengkal tangan orang dewasa, dan disebelah kananya lagi ada 1 (satu) buah lemari yang didalamnya 1 (satu) buah bong plastik lengkap dengan pipet dan terpasang 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisikan Narkotika jenis sabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram brutto, 2 (dua) buah mancis, selanjutnya saksi Baharuddin Ritonga dan saksi Muhammad Safii mengamankan barang bukti tersebut kemudian tiba tiba terlihat Terdakwa II. Agam Persada Siagian Alias Agam yang keluar dari kamar kemudian setelah diinterogasi ternyata Para Terdakwa mengaku baru saja selesai menggunakan narkotika jenis sabu dengan menghisap secara bergantian, dimana sabu yang dipergunakan adalah milik Terdakwa I. Muhammad Ridwan Sipahutar Alias Ucok Batak yang dibeli kepada Marwan (DPO) dengan menggunakan uang milik Terdakwa I. Muhammad Ridwan Sipahutar Alias Ucok Batak, sedangkan alat yang digunakan untuk menggunakan sabu adalah milik Terdakwa II. Agam Persada Siagian Alias Agam, atas keterangan Para Terdakwa tersebut selanjutnya saksi Baharuddin Ritonga dan saksi Muhammad Safii membawa Para Terdakwa berikut barang bukti ke kantor Polsek NA IX-X guna proses lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia Nomor: 138/03.10102/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram brutto;

Dan Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor Lab: 1725/NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,1 (satu koma satu) gram milik Terdakwa I. Muhammad Ridwan Sipahutar Alias Ucok Batak bersama Terdakwa II. Agam Persada Siagian Alias Agam dan Terdakwa III. Muhammad Sugeng mengandung narkotika adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Urine Polda. Sumatera Utara Nomor Lab.1724/NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Rap



ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm. Apt dan R. Fani Miranda, S.T, menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik masing-masing berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa I. Muhammad Ridwan Sipahutar Alias Ucok Batak bersama Terdakwa II. Agam Persada Siagian Alias Agam dan Terdakwa III. Muhammad Sugeng mengandung narkotika adalah benar positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terutama barang bukti yang ditemukan dalam diri Para Terdakwa yakni 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis sabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram brutto pada saat penangkapan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa sesaat sebelum penangkapan Terdakwa I. Muhammad Ridwan Sipahutar Alias Ucok Batak bersama Terdakwa II. Agam Persada Siagian Alias Agam dan Terdakwa III. Muhammad Sugeng sudah menggunakan narkotika jenis sabu dan hal ini sejalan dengan hasil tes urine Para Terdakwa yang berkesimpulan bahwa urine Para Terdakwa positif mengandung metamfetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika padahal Para Terdakwa mengetahui adanya larangan dari Pemerintah untuk menggunakan narkotika jenis sabu, namun Para Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari Pemerintah maupun pihak yang berwenang dalam menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat telah nyata bahwa Para Terdakwa juga adalah pengguna aktif narkotika jenis sabu dan Para Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut sehingga berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan ;

Menimbang, bahwa pengertian orang yang melakukan (pleger), orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, sedangkan pengertian orang yang menyuruh melakukan (doen plegen), disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, dan pengertian orang yang turut melakukan (medepleger), "Turut melakukan" dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arti kata bersama-sama melakukan “, sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Para Terdakwa adalah perbuatan orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada saat penangkapan Terdakwa I. Muhammad Ridwan Sipahutar Alias Ucok Batak bersama Terdakwa II. Agam Persada Siagian Alias Agam dan Terdakwa III. Muhammad Sugeng ditemukan narkotika jenis sabu yakni 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis sabu seberat 1,1 (satu koma satu) gram brutto yang ditemukan dihadapan Para Terdakwa pada saat penangkapan diakui diperoleh dari Marwan (DPO) dengan cara membeli dimana tujuan Terdakwa I. Muhammad Ridwan Sipahutar Alias Ucok Batak bersama Terdakwa II. Agam Persada Siagian Alias Agam dan Terdakwa III. Muhammad Sugeng memperoleh narkotika jenis sabu adalah untuk dipergunakan bersama-sama, dan sesaat sebelum penangkapan Terdakwa I. Muhammad Ridwan Sipahutar Alias Ucok Batak bersama Terdakwa II. Agam Persada Siagian Alias Agam dan Terdakwa III. Muhammad Sugeng sudah menggunakan narkotika jenis sabu sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Urine Polda. Sumatera Utara Nomor Lab.1724/NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023 menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik masing-masing berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa I. Muhammad Ridwan Sipahutar Alias Ucok Batak bersama Terdakwa II. Agam Persada Siagian Alias Agam dan Terdakwa III. Muhammad Sugeng mengandung narkotika adalah benar positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga dari sini terlihat bahwa Terdakwa I. Muhammad Ridwan Sipahutar Alias Ucok Batak bersama Terdakwa II. Agam Persada Siagian Alias Agam dan Terdakwa III. Muhammad Sugeng bersama-sama melakukan perbuatan menggunakan narkotika jenis sabu padahal mereka tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa maupun hal-hal yang dapat meniadakan sifat pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Para Terdakwa harus bertanggungjawab atas kesalahan tersebut dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah cukup pantas dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisikan Narkotika jenis sabu seberat 1,1 gram brutto, 1 (satu) buah bong plastik lengkap dengan pipetnya, 2 (dua) buah Mancis dan 1 (satu) buah plastik klip kosong adalah merupakan narkotika dan sarana yang digunakan dan berhubungan dengan tindak pidana narkotika maka sudah sepatutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam Pemberantasan tindak pidana Narkotika;



Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Muhammad Ridwan Sipahutar Alias Ucok Batak**, Terdakwa II. **Agam Persada Siagian Alias Agam** dan Terdakwa III. **Muhammad Sugeng** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
 3. Menyatakan Terdakwa I. **Muhammad Ridwan Sipahutar Alias Ucok Batak**, Terdakwa II. **Agam Persada Siagian Alias Agam** dan Terdakwa III. **Muhammad Sugeng** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana dalam Dakwaan Subsida;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun, 10 (sepuluh) Bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisikan Narkotika jenis sabu seberat 1,1 gram brutto;
 - 1 (satu) buah bong plastik lengkap dengan pipetnya;
 - 2 (dua) buah mancis;
 - 1 (satu) buah plastik klip kosong;
- Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, oleh kami, Hendrik Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. dan Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ery Sugiarto,SH, Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Susi Sihombing, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Panitera,

Ery Sugiarto, S.H.